



ANALISTA
BARBARA BRASIL
DIREITO CIVIL
AULA 3

ROTEIRO DE AULA

Sumário

5- Pessoa Jurídica

6- Negócios jurídicos

5 - PESSOA JURÍDICA – art.40 e segs.,CC

1 - Conceito: é o ente formado por uma coletividade de pessoas ou de bens, dotado de personalidade jurídica própria, servindo de instrumento a serviço da pessoa humana

- art. 40 traz as espécies de PJ
- Art. 40. As pessoas jurídicas são de direito público, interno ou externo, e de direito privado.

2 - Existência legal:

- Quando a pessoa jurídica adquire a personalidade civil/jurídica?
- “Art. 45 do CC: Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado **com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro**, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo”
- O ato constitutivo pode ser contrato social ou estatuto social
 - Contrato social se tiver finalidade econômica (ex. sociedade), sendo registrado na junta comercial
 - Estatuto social se não tiver finalidade econômica (ex. associações e fundações), sendo registrado no Cartório de Registro das PJ
- O ato constitutivo, que gera a aquisição da personalidade jurídica, faz com que o patrimônio da PJ seja distinto do dos sócios e administradores –personalidade jurídica própria = autonomia patrimonial
 - Por essa razão as PJ respondem com seu próprio patrimônio pelas dívidas contraídas em seu próprio nome

- Excetua-se esse aspecto com o art. 50 do CC- abuso da personalidade jurídica que gera a desconsideração da personalidade jurídica

☐	Processo	AgInt no REsp 1.997.964-SC, Rel. Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, por unanimidade, julgado em 12/11/2024, DJe 18/11/2024.
	Ramo do Direito	DIREITO CIVIL
	Tema	Outorga de procuração por pessoa jurídica . Falecimento dos sócios signatários do instrumento de mandato. Desnecessidade de regularização da representação processual.
DESTAQUE		
A personalidade jurídica da sociedade empresária é distinta da personalidade jurídica de seus sócios e de seus representantes legais, portanto, a procuração outorgada pela pessoa jurídica aos seus patronos não perde a validade com o falecimento do sócio ou do representante legal que assinou o instrumento de mandato.		
INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR		
Nos termos da jurisprudência do STJ, a personalidade jurídica da sociedade empresária é distinta da personalidade jurídica de seus sócios e de seus representantes legais. Assim, o falecimento da pessoa física que subscreveu o instrumento de procuração, outorgando aos patronos a representação da empresa, não interfere na validade do mandato assinado por quem de direito no momento da prática do ato civil.		
De acordo com o disposto no art. 6º, § 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB, em conjunto com o art. 682, I a IV, do Código Civil, o negócio jurídico produz efeitos a partir de sua celebração.		
Dessa forma, se realizado de forma válida no momento em que ocorreu, o mandato concedido no caso específico deve prevalecer até que ocorra sua revogação, renúncia, extinção da pessoa jurídica ou mudança de estado que impeça a atuação do mandatário.		

3 - Desconsideração da Personalidade Jurídica (**DISREGARD DOCTRINE**) - art.50, CC.

- Essa exceção pode fazer com que seja afetado/atingido o patrimônio pessoal dos sócios
- **CONCEITO:** Possibilidade de ser afastada a personalidade jurídica da pessoa jurídica, por meio de decisão judicial, a fim de atingir diretamente o patrimônio pessoal de sócios ou administradores por dívidas contraídas em nome da PJ.

3.1 Requisitos alternativos (causas/hipóteses de desconsideração; ou uma ou outra):

- desvio de finalidade ou
- confusão patrimonial
- ex. de desvio de finalidade: licitações com o poder público; terceirização de mão de obra do poder público; empresa sofre penalidade de proibição de contratar por 2 anos; a empresa utiliza os mesmos sócios e administradores para constituir uma PJ diferente; veja que a PJ foi criada apenas com intuito de burlar a penalidade recebida; se essa empresa não arcar com suas dívidas, poderá ser desconsiderada sua PJ para atingir o patrimônio dos sócios e administradores para cobrir as dívidas da PJ
- ex. grande empresa que fornece materiais de construção (atividade fim); a empresa decide atuar como agente financeiro também (financiar os materiais de construção por exemplo); isso não é desvio de finalidade; alteração ou expansão da finalidade da PJ;
- se essa alteração ou expansão for com objetivo de lesar credores: nesse caso passara a ser tratada como desvio de finalidade; ex. empresa que fornece alimentos; essa empresa fornece alimentos para escolas do município; a empresa descobre que uma dessas escolas irá ser reformada; decide, então, alterar a finalidade para construção e reformas de prédio; veja que o objetivo é apenas vencer a licitação

- Art. 50. Em caso de **abuso da personalidade jurídica**, caracterizado pelo **desvio de finalidade** ou pela **confusão patrimonial**, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. [\(Redação dada pela Lei nº 13.874, de 2019\)](#)

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, **desvio de finalidade** é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. [\(Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019\)](#)

§ 2º Entende-se por **confusão patrimonial** a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: [\(Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019\)](#)

I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; [\(Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019\)](#)

II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e [\(Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019\)](#)

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. [\(Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019\)](#)

§ 3º O disposto no caput e nos §§ 1º e 2º deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. [\(Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019\)](#)

§ 4º A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. [\(Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019\)](#)

§ 5º **Não constitui desvio de finalidade** a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. [\(Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019\)](#)

3.2 REGRAS DA DESCONSIDERAÇÃO

1) A retirada da personalidade jurídica é temporária, pontual, esporádica. Não gera o encerramento das atividades da pessoa jurídica.

- O credor lesado busca o patrimônio do sócio para satisfação do débito
- Satisfazendo o débito, a desconsideração não produz mais efeito, já que atingiu a finalidade
- por isso se fala na temporariedade

2) O juiz não pode conceder de ofício.

- Deve ser requerida pela pelo credor lesado ou pelo MP

3) Somente atinge o patrimônio dos sócios ou administradores que praticaram o ato abusivo.

- se houver, por exemplo, 10 sócios; somente dois estavam ocultando o patrimônio pessoal dentro da PJ; a desconsideração apenas atinge esses dois sócios
- trata-se de ato focado em quem pratica o ato lesivo

- há entendimento doutrinário de que a própria PJ poder requerer a sua desconsideração: ex. sócio estava abusando da PJ; outro sócio, que não participa da lesão, pode requerer a desconsideração em nome da PJ

6- NEGÓCIOS JURÍDICOS

1- Classificação de fatos jurídicos

○ Fatos jurídicos:

- É qualquer acontecimento ou evento que seja proveniente de comportamento humano ou produto da natureza que provoca repercussão no mundo jurídico. (ex. casamento; morte; chuvas fortes que geram deslizamentos;)

- **Ato jurídico lato sensu ou em sentido amplo**

- É o acontecimento ou evento proveniente de manifestação de vontade humana que produz efeitos lícitos no ordenamento

- O efeito deve ser lícito

- ex. casamento, contratos, testamento, etc.

- Se o efeito for ilícito, será ato ilícito e não jurídico

- Ato ilícito subjetivo (art. 186) ou objetivo (art. 187)

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Bloco 2

A) Ato jurídico em sentido estrito

- ❖ manifestação de vontade das partes cujos efeitos são impostos pela lei
- ❖ É manifestação de vontade humana, visto ser espécie de ato
- ❖ Efeitos determinados pela Lei
- ❖ As partes, embora manifestem vontade, não podem deliberar sobre os efeitos dessa manifestação
- ❖ Ex. reconhecimento de filiação (não tem como reconhecer os filhos e falar que não vai pagar pensão, por exemplo)
- ❖ Não se discute termo, condição ou outras faculdades, deve-se colher as consequências inerentes ao ato jurídico em sentido estrito

B) Negócio jurídico

- ❖ Manifestação de vontade das partes que produz os efeitos desejados pelas partes desde que respeitadas as limitações impostas pelo ordenamento jurídico
- ❖ Também é manifestação de vontade humana, visto ser espécie de ato

- ❖ Os efeitos são determinados pelas partes, não existindo, porém, ampla liberdade para definir esses efeitos
- ❖ O CC e a CF/88 estabelecem limites ao ato de manifestação de vontade do indivíduo: ex. função social e boa-fé objetiva
- ❖ Ex. de negócio jurídico: todas as espécies contratuais (bilaterais); testamento (unilaterais)

▪ **Ato fato jurídico**

- Manifestação de vontade humana é totalmente irrelevante, já que as consequências jurídicas desse ato decorrem da lei
- É manifestação de vontade humana, mas a vontade, aqui, é irrelevante para o ordenamento jurídico
- Os efeitos são todos impostos por lei
- Ex.: descoberta ou achado de tesouro; proteção possessória do detentor (legítima defesa da posse)

▪ **Fato jurídico em sentido estrito**

- é um evento da natureza que produz efeitos jurídicos
- Acontecimento que decorre de evento da natureza e gera repercussão no mundo jurídico
- Não há o requisito da vontade
- Ex.: nascimento; morte; chuvas

2. **Negócios Jurídicos.**

- **Conceito:** manifestação de vontade das partes que produz os efeitos desejados pelas partes desde que respeitadas as limitações impostas pelo ordenamento jurídico
- O contrato pode ter o efeito desejado, mas não pode violar os interesses da coletividade e nem lesionar a boa-fé objetiva ou interesses de terceiros
- Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da **função social do contrato**. [\(Redação dada pela Lei nº 13.874, de 2019\)](#)

Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. [\(Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019\)](#)

- interesses privado deve estar em conformidade com os interesses da coletividade (ex. plantação não pode ser de psicotrópicos, salvo se com autorização judicial para o caso concreto –ex. filhos com convulsão e precisam da medicação da cannabis-
- Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e **boa-fé**.
 - Partes devem agir com lealdade e probidade, sem frustrar justas expectativas (a proteção da boa-fé inibe esses comportamentos)

3. Escada Ponteaana/ Planos do Negócio Jurídico

- Fala-se em “escada” visto que, na ordem abaixo, cada gradação depende da anterior

3.1 Elementos:

- **Existência**

- Agente (sujeitos do negócio jurídico)
- Objeto (ex. prestação de serviços no contrato)
- Forma (ex. meio de instrumentalização: escrita, virtual, etc.)
- Manifestação de vontade (sujeitos manifestando a vontade, recaindo sobre o objeto)
- Com esses requisitos preenchidos o negócio jurídico passa a existir
- obs. não possuem previsão expressa no CC

- **Validade (art. 104 CC)**

- “Art. 104. A validade do negócio jurídico requer:

I - agente capaz;

II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável;

III - forma prescrita ou não defesa em lei.”

- Veja que se trata de uma adjetivação dos requisitos da existência
- A manifestação de vontade deve ser **LIVRE**
- Presentes a existência e a validade, o negócio está apto a produzir efeitos (eficácia)

- **Eficácia (art. 121 CC)**

- Produção de efeitos

- **Elementos Acidentais do Negócio Jurídico**

- São cláusulas que afetam a eficácia (efeitos) do negócio jurídico, decorrendo da manifestação de vontade
- Podem estar previstas ou não no negócio jurídico, por isso são “ACIDENTAIS” (podem existir ou não/ NÃO são essenciais/indispensáveis)
- Condição: art.121 ao 130, CC: evento futuro e incerto
 - pode ser condição suspensiva: suspende a aquisição e exercício de direito - ex. receberá a doação se passar em um concurso [suspensiva]; ou
 - resolutiva: não impede a aquisição ou exercício do direito e, ao ser implementada, resolve o negócio jurídico – ex. prestarei serviço para você até você passar em um concurso [resolutiva]

Art. 121. Considera-se condição a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto.

Art. 125. Subordinando-se a eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva, enquanto esta se não verificar, não se terá adquirido o direito, a que ele visa.

Art. 127. Se for resolutiva a condição, enquanto esta se não realizar, vigorará o negócio jurídico, podendo exercer-se desde a conclusão deste o direito por ele estabelecido.

- Termo: art.131 ao 135, CC: evento futuro e certo

Art. 131. O termo inicial suspende o exercício, mas não a aquisição do direito.

Bloco 3

- Encargo: art.136/137, CC: cumprimento de um ônus

Art. 136. O encargo não suspende a aquisição nem o exercício do direito, salvo quando expressamente imposto no negócio jurídico, pelo disponente, como condição suspensiva.

3. 2 REQUISITOS DE VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO

- Elementos de existência com adjetivações
- art. 104

1- Agente Capaz

- Capacidade de fato/exercício
- Sanidade e 18 anos completos: pode exercer pessoalmente/sozinho a celebração de negócios jurídicos
- obs. Pode haver celebração de negócio jurídico mesmo sendo incapaz: com ajuda de representante se for absolutamente incapaz ou assistente se for relativamente incapaz, sob pena de anulabilidade ou nulidade
- Capacidade é requisito genérico para celebração do negócio jurídico
- Lembre-se que a capacidade se difere da legitimação (essa é a aptidão/capacidade específica para celebrar certos e determinados negócios jurídicos- ex. contrato de compra e venda de bem imóvel de indivíduo casado; necessidade de capacidade e do consentimento do cônjuge – outorga conjugal do art. 1647 e 1649; do mesmo modo para prestar fiança em caso de regime de comunhão parcial, também precisa de consentimento do cônjuge)

2- Forma Prescrita ou não defesa em Lei

- Forma é meio pelo qual o negócio jurídico se instrumentaliza; meio pelo qual se formaliza a manifestação de vontade
- Em regra, nos termos do art. 107, a forma é livre, salvo se a lei exigir alguma forma específica

- Se não observar o requisito de forma previsto em lei: o negócio jurídico será nulo
- “Art. 107. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir.”
- “Art. 108. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País.”
 - Nesse caso, a forma definida/específica é regra
 - Envolvendo IMÓVEIS acima de 30 salários-mínimos, a escritura pública será obrigatória
- “Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:
 - IV - não revestir a forma prescrita em lei;”

3- Objeto lícito, possível, determinado ou determinável (obs. Tema melhor explorado em obrigações)

- **Determinado:**
 - Objeto individualizado no GÊNERO; QUANTIDADE; QUALIDADE
- **Determinável:**
 - Objeto individualizado no GÊNERO; QUANTIDADE.
 - Pende a escolha quanto a QUALIDADE

4- Manifestação de vontade livre

- Manifestação é exteriorização
- Manifestação desprovida de quaisquer óbices
- Se a manifestação estiver viciada, não sendo livre, incorre-se nos vícios do negócio jurídico (erro, dolo, coação, estado de perigo, fraude contra credores, lesão – são os vícios de consentimento □ trabalhados abaixo) – torna passível de invalidação (nulidade -simulação- ou anulabilidade -vícios de consentimento-)

3.3 DA INVALIDADE do negócio jurídico.

- Se não obedecer aos requisitos de validade do negócio jurídico, incorre-se na invalidade
- O legislador que determinará o que é nulo ou anulável
- A nulidade ou anulabilidade somente será declarada se não houver, por qualquer outro meio, forma de conservar o negócio jurídico
- Obs. Há causas de nulidade e anulabilidade fora dos rolos expostos abaixo – os artigos a seguir tratam de causas gerais
- A INVALIDAÇÃO é gênero que comporta 02 espécies
 - **Nulidade Absoluta/ Nulidade** – art. 166, CC;

- **Nulidade Relativa/Anulabilidade** – art. 171, CC

- Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:

- I - celebrado por pessoa absolutamente incapaz;

- II - for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto;

- III - o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito;

- IV - não revestir a forma prescrita em lei;

- V - for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade;

- VI - tiver por objetivo fraudar lei imperativa;

- VII - a lei taxativamente o declarar nulo, ou proibir-lhe a prática, sem cominar sanção.

- Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico:

- I - por incapacidade relativa do agente;

- II - por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores.

- Antes de decretar a nulidade ou anulabilidade, deve-se buscar a conservação do negócio jurídico conforme os instrumentos a seguir

- Nulidade textual: o próprio código traz, expressamente, a nulidade de determinada conduta – ex. art. 548 e 549

- Nulidade virtual: o código não taxou a conduta como nula de forma expressa, mas proibiu a prática – ex. art. 426 (herança de pessoa viva)

Bloco 4

3.4. Instrumentos de Conservação do Negócio Jurídico

1ª) Ratificação/confirmação do negócio jurídico (art. 172 ao 176, CC)¹

- Ratificação/confirmação: é consentimento dado posteriormente à celebração do negócio jurídico (ex. relativamente incapaz celebra negócio jurídico sem a presença de assistente, sendo, portanto, anulável; se o assistente, de forma posterior, ratificar o negócio jurídico, esse passará a ser válido)

- ex. menor de 16 anos celebra empréstimo sozinho; negócio anulável diante da ausência da presença do assistente; se o assistente vier, posteriormente, dando o consentimento, salva o negócio jurídico

- O ideal é que esse consentimento venha de forma concomitante à celebração do negócio jurídico

- A ratificação/confirmação é aplicável EXCLUSIVAMENTE aos negócios jurídicos ANULÁVEIS

¹ Art. 173. O ato de confirmação deve conter a substância do negócio celebrado e a vontade expressa de mantê-lo.

Art. 174. É escusada a confirmação expressa, quando o negócio já foi cumprido em parte pelo devedor, ciente do vício que o inquinava.

Art. 175. A confirmação expressa, ou a execução voluntária de negócio anulável, nos termos dos arts. 172 a 174, importa a extinção de todas as ações, ou exceções, de que contra ele dispusesse o devedor.

-“Art. 172. O negócio anulável pode ser confirmado pelas partes, salvo direito de terceiro.”

-“Art. 176. Quando a anulabilidade do ato resultar da falta de autorização de terceiro, será validado se este a der posteriormente.”

2º) Redução do negócio jurídico (art. 184, CC)

-Redução do negócio jurídico: se o negócio jurídico tiver uma parte válida e outra inválida, sendo possível a separação, decreta-se a invalidade da parte “inválida”, mantendo-se o negócio jurídico em sua parte válida, agora reduzido

- ex. fulano firma contrato de empréstimo com um agente financeiro; fulano reside em BH e o agente financeiro tem sede em SP; no contrato, consta cláusula de eleição de foro em SP; a cláusula é nula; veja que somente essa cláusula será declarada nula e não todo o negócio jurídico

- Invalidação da obrigação acessória não afeta o principal; já o contrário, prejudica o acessório

- ex. locação de imóvel e contrato de fiança; locação é principal e fiança acessória; se o contrato de fiança for afetado, o de locação permanece; mas se o de locação for anulado, o de fiança também será

-“Art. 184. Respeitada a intenção das partes, a invalidade parcial de um negócio jurídico não o prejudicará na parte válida, se esta for separável; a invalidade da obrigação principal implica a das obrigações acessórias, mas a destas não induz a da obrigação principal.”

3º) Revisão do Negócio Jurídico (art.157, §2º, CC)

-É uma recomposição do equilíbrio econômico financeiro do contrato

-A parte que se beneficiou de um proveito econômico excessivo sofrerá a redução desse proveito

-“Art. 157. [...]”

§ 2º Não se decretará a anulação do negócio, se for oferecido suplemento suficiente, ou se a parte favorecida concordar com a redução do proveito.”

-Do Estado de Perigo

❖ “Art. 156. Configura-se o estado de perigo quando alguém, premido da necessidade de salvar-se, ou a pessoa de sua família, de grave dano conhecido pela outra parte, assume obrigação excessivamente onerosa. Parágrafo único. Tratando-se de pessoa não pertencente à família do declarante, o juiz decidirá segundo as circunstâncias.”

❖ Vício do negócio jurídico

❖ Requisitos: 1) alguém premido da necessidade de se salvar ou salvar alguém de sua família; 2) de um grave dano conhecido pela outra parte (dolo de aproveitamento); 3) assume uma obrigação excessivamente onerosa

❖ Para a caracterização do estado de perigo é indispensável o grave dano conhecido pela outra parte (dolo de aproveitamento)

- ❖ ex. pai de fulano passa mal e corre risco de morte; um médico atende e resolve o problema; o médico manda a fatura de 160 mil reais; veja que o negócio foi celebrado sob o estado de perigo, cabendo a revisão para reduzir o proveito do médico, visto que houve a prestação do serviço e necessita de contraprestação equilibrada, não gerando a nulidade do negócio

-Da Lesão

- ❖ “Art. 157. Ocorre a lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade, ou por inexperiência, se obriga a prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta.
§ 1º Aprecia-se a desproporção das prestações segundo os valores vigentes ao tempo em que foi celebrado o negócio jurídico.
§ 2º Não se decretará a anulação do negócio, se for oferecido suplemento suficiente, ou se a parte favorecida concordar com a redução do proveito”
- ❖ Vício do negócio jurídico
- ❖ Inexperiência é falta de conhecimento técnico, falta de estudo, falta de conhecimento jurídico que impede o indivíduo de celebrar um negócio jurídico equilibrado
- ❖ Requisitos: 1) alguém premido de necessidade ou **inexperiência**; 2) se obriga a prestação manifestamente desproporcional
- ❖ Veja que não se exige o dolo de aproveitamento, exigido no estado de perigo (mas exige a inexperiência, requisito não exigido no estado de perigo)
- ❖ ex. pessoa idosa sem escolaridade e rural que recebia benefício previdenciário busca o reajuste anual, já que nunca tinha sido reajustado; o advogado cobra 50% do êxito na causa; o benefício calculado é de 1 milhão de reais; o advogado vence a causa e ganha 500 mil pelo êxito; a pessoa procura outro advogado que nota que houve abuso do primeiro profissional, sendo explorada a inexperiência do idoso; o negócio jurídico está com o vício da lesão; com a nova ação, o negócio jurídico é reduzido para 35%, salvando o negócio jurídico (o advogado deve receber, já que trabalhou, mas não pode explorar a inexperiência do cliente)

Bloco 5

4º) Conversão Substancial do Negócio Jurídico/ recategorização/ transinterpretação – art. 170, CC

- Se o negócio jurídico é nulo por não existirem todos os requisitos de validade, através da conversão se transforma em outro negócio jurídico que será válido, visto que para esse existirão os requisitos de validade
- Transformação, de um negócio jurídico nulo em razão da ausência dos requisitos de validade, para outro que possui os requisitos
- “Art. 170. Se, porém, o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade”

-Ex. um contrato de compra e venda de imóvel de valor maior que 30 salários-mínimos sem registro público. Pega-se esse contrato que é nulo, visto não respeitar o art. 108 do CC quanto à forma, transforma-o em promessa de compra e venda. A promessa de compra e venda é válida, já que dispensa a forma do contrato definitivo (art. 462 CC)²

-A conversão, para operar seus efeitos, deve ter dois negócios jurídicos: um nulo e outro válido (no exemplo, a compra e venda e a promessa de compra e venda, respectivamente)

-A conversão, para operar seus efeitos, deve ter dois requisitos, um objetivo e outro subjetivo:

- ❖ O objetivo: que o negócio jurídico nulo tenha todos os requisitos para a validade do negócio jurídico convertido;
- ❖ O subjetivo: que se possa presumir que o que as partes queriam, na verdade, era celebrar o negócio jurídico convertido

-Conversão é aplicável EXCLUSIVAMENTE ao negócio NULO

3.5 Negócio jurídico nulo x anulável

▪ Nulo:

-Fundamenta-se em motivos de ordem pública

-A Nulidade pode ser declarada de ofício pelo juiz; MP ou por qualquer interessado (art. 168 do CC)

-Não é suscetível de confirmação/ratificação (art. 169 do CC)

-Admite a conversão como forma de conservação (art. 170 do CC)

-Não convalida pelo decurso do tempo

-Nulidade é reconhecida por intermédio de ação Meramente Declaratória

-Produz seus efeitos “ex tunc”

-A declaração de nulidade não se submete a prazo decadencial nem prescricional (visto ser declaratória)

- ❖ Prescrição é para ações com conteúdo condenatório
- ❖ Decadência é para ações com natureza constitutiva ou desconstitutiva

-Retroage ao momento da celebração do negócio jurídico, resguardando aquele que está de boa-fé (ex tunc)

- o art. 166 traz causas gerais de nulidade, mas há causas específicas espalhadas pelo CC, como no art. 548 e 549³ do CC para o caso de doação

-“Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:

² Art. 462. O contrato preliminar, exceto quanto à forma, deve conter todos os requisitos essenciais ao contrato a ser celebrado.

³ Art. 548. É nula a doação de todos os bens sem reserva de parte, ou renda suficiente para a subsistência do doador.

Art. 549. Nula é também a doação quanto à parte que exceder à de que o doador, no momento da liberalidade, poderia dispor em testamento.

- I - celebrado por pessoa absolutamente incapaz;
- II - for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto;
- III - o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito;
- IV - não revestir a forma prescrita em lei;
- V - for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade;
- VI - tiver por objetivo fraudar lei imperativa;
- VII - a lei taxativamente o declarar nulo, ou proibir-lhe a prática, sem cominar sanção.”

–“Art. 168. As nulidades dos artigos antecedentes podem ser alegadas por qualquer interessado, ou pelo Ministério Público, quando lhe couber intervir.

Parágrafo único. As nulidades devem ser pronunciadas pelo juiz, quando conhecer do negócio jurídico ou dos seus efeitos e as encontrar provadas, não lhe sendo permitido supri-las, ainda que a requerimento das partes.”

–“Art. 169. O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo.”

–“Art. 170. Se, porém, o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade.”

▪ Anulável

-Fundamenta-se em motivos de ordem privada

- art. 171 traz as causas gerais de anulabilidade, mas há causas específicas espalhadas pelo CC, como o art. 496 do CC para o caso de compra e venda -Ex. art. 496 do CC⁴

-Só pode ser arguida pelo interessado

-Admite confirmação/ratificação como forma de conservação (art.172/176 do CC)

- Convalesce com o decurso do tempo (possui prazo para requerimento de anulabilidade; se não requerer dentro do prazo, o negócio se torna válido)

-Reconhecida através de ação anulatória (natureza desconstitutiva)

-Repito: Atento que há prazo para arguir a anulabilidade, visto convalescer com o decurso do tempo (prazo de natureza decadencial – em razão da desconstituição da relação jurídica firmada, acometida pelo vício da invalidade)

-AÇÃO ANULATÓRIA – instrumento jurídico para declarar a anulação; possui natureza desconstitutiva

- obs. **Prazo Decadencial para pleitear a Anulação:**

⁴ Art. 496. É anulável a venda de ascendente a descendente, salvo se os outros descendentes e o cônjuge do alienante expressamente houverem consentido.

Parágrafo único. Em ambos os casos, dispensa-se o consentimento do cônjuge se o regime de bens for o da separação obrigatória.

□ art. 178 prevê o prazo decadencial especial: 4 anos; o artigo aponta o início da contagem conforme o vício; atenção para a coação, com seu diferencial;

□ art. 179 prevê o prazo decadencial geral: aplicado quando o legislador não estipula prazo (ex. art. 496); prazo de 2 anos da conclusão do ato

□“Art. 178. É de **quatro anos** o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado:

I - no caso de coação, do dia em que ela cessar;

II - no de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico;

III - no de atos de incapazes, do dia em que cessar a incapacidade.”

□“Art. 179. Quando a lei dispuser que determinado ato é anulável, sem estabelecer prazo para pleitear-se a anulação, será este de dois anos, a contar da data da conclusão do ato.”

- ❖ Observe que o início do prazo, aqui, é da conclusão do negócio jurídico (pode ser diferente da celebração)
- ❖ prazo decadencial de dois anos

- Efeitos da anulabilidade gera **efeitos ex tunc** (as partes se restituem ao “status quo ante”) – art. 182 do CC

-Repito: O art. 171 dispõe das causas gerais de anulabilidade

-Rol exemplificativo

-“Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico:

I - por incapacidade relativa do agente;

II - por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores”

-Note que a simulação é o único vício que não acarreta anulabilidade do negócio jurídico, mas, sim, sua NULIDADE

-“Art. 172. O negócio anulável pode ser confirmado pelas partes, salvo direito de terceiro.”

-“Art. 173. O ato de confirmação deve conter a substância do negócio celebrado e a vontade expressa de mantê-lo.”

-“Art. 174. É escusada a confirmação expressa, quando o negócio já foi cumprido em parte pelo devedor, ciente do vício que o inquinava.”

-“Art. 175. A confirmação expressa, ou a execução voluntária de negócio anulável, nos termos dos arts. 172 a 174, importa a extinção de todas as ações, ou exceções, de que contra ele dispusesse o devedor.”

-“Art. 176. Quando a anulabilidade do ato resultar da falta de autorização de terceiro, será validado se este a der posteriormente.”

-“Art. 177. A anulabilidade não tem efeito antes de julgada por sentença, nem se pronuncia de ofício; só os interessados a podem alegar, e aproveita exclusivamente aos que a alegarem, salvo o caso de solidariedade ou indivisibilidade.”

3.6 Vícios ou defeitos do negócio jurídico

- São sete vícios, sendo que a simulação é causa de nulidade, enquanto o restante são causas de anulabilidade (erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, fraude contra credores e simulação)
- Em suma:
 - Erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude contra credores: geram anulabilidade
 - obs. a doutrina entende que a fraude contra credores gera a ineficácia do negócio jurídico
 - Simulação: gera a nulidade
- Vício de consentimento x vício social - classificação doutrinária
 - Vício de consentimento: indivíduo não quer o que manifestou, apenas celebrando o negócio pois a vontade estava viciada (ex. erro, dolo, coação, estado de perigo e lesão – todos anuláveis)
 - Vício social: o agente quer o que manifestou, mas o negócio foi celebrado com intuito de prejudicar terceiros ou fraudar a lei; efeitos se transcendem das partes e gera efeitos maléficos para a sociedade (ex. fraude contra credores e simulação)

1) erro (art. 138 e segs.)

- Art. 138 a 144 do CC
- Falsa percepção da realidade
- Avalia-se mal a situação
- Erro deve recair sobre elemento principal do negócio (erro substancial)
- Erro accidental não invalida o negócio jurídico (o negócio seria celebrado independentemente do erro)
- Art. 142 a 144 – erros accidentais (não geram a invalidação)
- Erro de direito não gera escusa ao cumprimento de Lei
- “Art. 138. São anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio.”

- “Art. 139. **O erro é substancial** quando:
 - I - interessa à natureza do negócio, ao objeto principal da declaração, ou a alguma das qualidades a ele essenciais; (ex. compra de relógio banhado achando que era de ouro) – erro sobre o objeto
 - II - concerne à identidade ou à qualidade essencial da pessoa a quem se refira a declaração de vontade, desde que tenha influído nesta de modo relevante; (ex. indivíduo casa com outra acreditando que tem moral ilibada;

durante o casamento ele pratica atos de violência doméstica e já havia praticado esses atos antes) – erro sobre a pessoa

III - sendo de direito e não implicando recusa à aplicação da lei, for o motivo único ou principal do negócio jurídico.” (ex. indivíduo mora no interior e quer mudar para Belo Horizonte para construir um empreendimento imobiliário; compra um lote que possui várias construções ao redor; ao chegar na prefeitura, para buscar a licença de construção, fica sabendo que se trata de lote não edificante;) – erro sobre o direito

-“Art. 140. O falso motivo só vicia a declaração de vontade quando expresso como razão determinante.”

-“Art. 141. A transmissão errônea da vontade por meios interpostos é anulável nos mesmos casos em que o é a declaração direta.”

-“Art. 142. O erro de indicação da pessoa ou da coisa, a que se referir a declaração de vontade, não viciará o negócio quando, por seu contexto e pelas circunstâncias, se puder identificar a coisa ou pessoa cogitada.”

-“Art. 143. O erro de cálculo apenas autoriza a retificação da declaração de vontade.”

-“Art. 144. O erro não prejudica a validade do negócio jurídico quando a pessoa, a quem a manifestação de vontade se dirige, se oferecer para executá-la na conformidade da vontade real do manifestante.”